

予備独自問題 R6-24

(配点: 3)

月 日

月 日

以下のⅠからⅢまでの【結論】は、次の①及び②の【設問】に関するものである。【結論】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【設問】

- ① 被告人が犯行を否認している場合、被告人と共に犯行を行った旨の共犯者の自白のみで被告人を有罪とすることが許されるか。
- ② 共犯者だけでなく、被告人も犯行を行ったことを認めている場合、共犯者の自白で被告人の自白を補強して被告人を有罪とすることが許されるか。

【結論】

- Ⅰ. ①及び②のいずれの場合も、被告人を有罪とすることが許されない。
- Ⅱ. ①の場合には、被告人を有罪とすることが許されないが、②の場合には、被告人を有罪とすることが許される。
- Ⅲ. ①及び②のいずれの場合も、被告人を有罪とすることが許される。

【記述】

- ア. 共犯者に対しては反対尋問が可能であり、反対尋問を経ない被告人の自白より反対尋問を経た共犯者の自白の証明力が強いのは当然であると考え、結論Ⅰに結び付きやすい。
 - イ. 刑事訴訟法第319条第2項の規定は、自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきであると考え、結論Ⅰに結び付きやすい。
 - ウ. 結論Ⅱとする立場は、憲法第38条第3項の「本人の自白」に共犯者の自白も含まれるのは、被告人が否認し、共犯者が自白している場合に限られると考えることになる。
 - エ. 自白の証明力の過大評価を防止するという刑事訴訟法第319条第2項の規定の趣旨からすれば、被告人の自白と共犯者の自白を区別する理由がないと考え、結論Ⅲに結び付きやすい。
 - オ. 結論Ⅲとする立場に対しては、ほかに補強証拠がない限り、否認した被告人が有罪、自白した共犯者が無罪になるという非常識な結論が生じかねないとの批判がある。
1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

No259

共犯者の自白

正答率

59%

予備R6-24

正解

5

ア 誤っている

共犯者に対しては反対尋問が可能であり、反対尋問を経ない被告人の自白より反対尋問を経た共犯者の自白の証明力が強いのは当然であると考えるのであれば、被告人が犯行を否認している場合、被告人と共に犯行を行った旨の共犯者の自白のみで被告人を有罪とすることが許されることが考えられるので、少なくとも設問①について被告人を有罪とすることが許されるという考え方に結び付きやすい。したがって、結論Ⅰに結び付きやすいとはいえない。

イ 誤っている

319 条2項の規定は、自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきであると考えたとすると、共犯者の供述について補強証拠は不要という見解に結び付きやすく、設問①について、被告人を有罪とすることが許されるという考え方に結び付きやすくなる。したがって、結論Ⅰに結び付きやすいとはいえない。

ウ 正しい

憲法 38 条3項の「本人の自白」に共犯者の自白も含まれるのは、被告人が否認し、共犯者が自白している場合に限られると考える場合、設問①については、共犯者の自白が憲法 38 条3項の「本人の自白」に該当することになるから補強証拠なしに共犯者の自白のみで被告人を有罪とすることは許されないこととなる。他方、設問②については、共犯者、被告人ともに犯行を行ったことを認めているので、共犯者の自白は、憲法 38 条3項の「本人の自白」に含まれないこととなり、共犯者の自白のみで被告人を有罪とすることが許されることとなる。

エ 誤っている ★

自白の証明力の過大評価を防止するという 319 条2項の規定の趣旨からすれば、被告人の自白と共犯者の自白を区別する理由がないと考えるのであれば、共犯者の自白で被告人を有罪にするのであれば、必ず補強証拠が必要であるという考え方に結び付きやすい。したがって、結論Ⅰに結び付きやすいということとなる。

オ 正しい

結論Ⅲのように、設問①と②のいずれの場合についても、共犯者の供述のみで被告人を有罪とすることができると考えた場合、証拠が共犯者の自白しかなかった場合に、被告人については有罪であるが、共犯者の自白に補強証拠がなかった場合には、共犯者は無罪になるという非常識な結論を導きかねないという批判がある。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢5となる。